CONTRATS CLIENTS

Contrat de maintenance et d'hébergement

Réf. AE-CTR-03 · Version 1.0, octobre 2026

Contrat n° Numéro du contrat

Entre les soussignés

Agence Elite, à compléter : forme juridique au capital de à compléter : capital, immatriculée au RCCM sous le numéro à compléter : n° RCCM, NIU à compléter : NIU, dont le siège est situé 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo, représentée par à compléter : représentant légal, en qualité de à compléter : fonction,

ci-après dénommée « Agence Elite » ou « le Prestataire »,

Et

Nom du client, Forme juridique du client, immatriculée au RCCM sous le numéro RCCM du client, NIU NIU du client, dont le siège est situé Adresse du client, représentée par Nom et fonction du signataire, dûment habilité(e),

ci-après dénommé(e) « le Client ».

Article 1. Objet

Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles Agence Elite assure l'hébergement et la maintenance du site internet ou de l'application suivant(e), ci-après « le Site » :

Élément	Description
Adresse du Site	Adresse du site
Technologie	Technologie ou gestionnaire de contenu
Formule choisie	Nom de la formule
Nom(s) de domaine géré(s)	Noms de domaine
Adresses e-mail incluses	Nombre ou « aucune »

Article 2. Durée

Le contrat prend effet le Date de début pour une durée initiale de **Nombre** **mois**.

À l'issue de cette période, il se renouvelle automatiquement par périodes successives de Nombre mois, sauf dénonciation par l'une des Parties par écrit au moins **trente (30) jours** avant l'échéance.

Article 3. Prestations d'hébergement

Agence Elite met à disposition du Client un espace d'hébergement adapté au Site, chez elle ou chez un prestataire d'hébergement ou d'infrastructure qu'elle sélectionne (par exemple un réseau de diffusion de contenu tel que Cloudflare). Ses caractéristiques sont :

- espace de stockage : Capacité ;
- certificat de sécurité (HTTPS) inclus ;
- renouvellement du nom de domaine : inclus / non inclus ;
- Autres caractéristiques.

Agence Elite met en œuvre les moyens raisonnables pour assurer l'accessibilité du Site 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des interruptions peuvent toutefois survenir pour maintenance, mise à jour ou en raison d'incidents chez les opérateurs et hébergeurs. Les interventions programmées sont, dans la mesure du possible, réalisées en dehors des heures de forte activité et annoncées au Client à l'avance.

Le nom de domaine reste la propriété du Client, enregistré à son nom.

Article 4. Prestations de maintenance

4.1 Mises à jour

Agence Elite réalise les mises à jour du gestionnaire de contenu, des thèmes et des extensions du Site, à la fréquence suivante : fréquence, par exemple mensuelle. Avant toute mise à jour importante, une sauvegarde est effectuée. En cas d'incompatibilité, Agence Elite peut différer une mise à jour et en informe le Client.

4.2 Sauvegardes

- fréquence : quotidienne / hebdomadaire ;
- durée de conservation des sauvegardes : Nombre jours ;
- lieu de stockage : séparé du serveur principal ;
- restauration : sur demande du Client ou après un incident, incluse Nombre fois par an.

Le Client reste libre de conserver ses propres copies de ses contenus.

4.3 Sécurité

Agence Elite assure :

- la surveillance de la disponibilité du Site ;
- la protection contre les attaques courantes (pare-feu, filtrage, limitation des tentatives de connexion) ;
- la mise à jour des correctifs de sécurité ;
- la gestion sécurisée des accès administrateur et la recommandation de mots de passe forts ;
- en cas de piratage, la remise en état du Site à partir de la dernière sauvegarde saine.

Aucun système n'étant totalement à l'abri, Agence Elite ne peut garantir l'absence totale d'intrusion. Elle s'engage à mettre en œuvre les mesures conformes à l'état de l'art pour un site de cette nature.

4.4 Petites modifications

La formule comprend Nombre heure(s) par mois de petites modifications de contenu (textes, images, ajout de pages simples). Les heures non utilisées ne sont pas reportées sur le mois suivant. Au-delà, les interventions sont facturées au tarif de Montant FCFA par heure, après accord du Client.

4.5 Rapport

Agence Elite adresse au Client un rapport mensuel / trimestriel résumant les mises à jour effectuées, les sauvegardes, les incidents et, si prévu, la fréquentation du Site.

4.6 Prestations exclues

Ne sont pas comprises : la refonte du Site, la création de nouvelles fonctionnalités, la rédaction de contenus, le référencement avancé, la réparation de dommages causés par une intervention du Client ou d'un tiers non autorisé. Ces prestations font l'objet d'un devis.

Article 5. Délais d'intervention

Le Client signale les incidents par e-mail à contact@agence-elite.fr, par téléphone ou WhatsApp au +242 05 522 29 68. Les délais ci-dessous s'entendent pendant les heures ouvrées (Jours et horaires d'ouverture).

Niveau	Exemple	Prise en charge	Objectif de résolution
Critique	Site inaccessible, piratage, paiement en ligne bloqué	Nombre heures	Nombre heures
Majeur	Fonction importante défaillante (formulaire, commande)	Nombre heures	Nombre jours ouvrés
Mineur	Défaut d'affichage, demande de modification	Nombre jours ouvrés	Nombre jours ouvrés

Les délais de résolution sont des objectifs. Ils ne s'appliquent pas lorsque la cause de l'incident relève d'un tiers (opérateur, fournisseur d'électricité, hébergeur extérieur choisi par le Client).

Article 6. Obligations du Client

Le Client s'engage à :

- ne pas modifier la structure technique du Site ni installer d'extensions sans en informer Agence Elite ;

- conserver confidentiels ses identifiants et signaler toute perte ou suspicion d'usage frauduleux ;
- respecter la loi dans les contenus qu'il publie ;
- payer l'abonnement aux échéances prévues.

Article 7. Prix et paiement

L'abonnement est fixé à **Montant en FCFA** **FCFA** **HT / TTC** **par** **mois / trimestre / an**.

Il est payable d'avance, au début de chaque période, dans un délai de Nombre jours après réception de la facture, par Mobile Money (Numéro Mobile Money d'Agence Elite), virement (à compléter : banque et RIB, compte n° Numéro de compte) ou espèces contre reçu.

Le prix peut être révisé à chaque renouvellement. Agence Elite informe le Client de toute hausse au moins soixante (60) jours avant l'échéance. Le Client peut alors refuser le renouvellement.

En cas de non-paiement quinze (15) jours après une relance écrite, Agence Elite peut suspendre les prestations et, après un nouveau délai de quinze (15) jours, l'hébergement du Site. Le Site est rétabli dès le paiement des sommes dues.

Article 8. Propriété intellectuelle

Le Client reste propriétaire de ses contenus et des éléments du Site qui lui ont été cédés. Agence Elite reste propriétaire de ses outils et scripts de maintenance. Le contrat n'entraîne aucun transfert de droits au profit d'Agence Elite.

Article 9. Confidentialité

Chaque Partie garde confidentielles les informations de l'autre, notamment les identifiants, mots de passe et données présentes sur le Site, pendant le contrat et trois (3) ans après sa fin.

Article 10. Données personnelles

Pour les données personnelles présentes sur le Site (clients, contacts, commandes), le Client est responsable du traitement et Agence Elite agit en qualité de sous-traitant.

Agence Elite s'engage à traiter ces données uniquement pour l'hébergement et la maintenance, à en garantir la sécurité et la confidentialité, à limiter les accès aux seules personnes habilitées, à informer le Client sans délai de toute violation de données, et à restituer ou supprimer les données à la fin du contrat.

Les données peuvent être hébergées hors de la République du Congo, notamment en Europe, chez des prestataires présentant des garanties de sécurité suffisantes. Les Parties respectent la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel et, le cas échéant, le RGPD et la loi Informatique et Libertés.

Article 11. Responsabilité

Agence Elite est tenue d'une obligation de moyens. Elle n'est pas responsable des dommages indirects, des contenus publiés par le Client, ni des interruptions dues à des tiers ou à la force majeure.

Sauf faute lourde ou intentionnelle, sa responsabilité est limitée aux sommes payées par le Client au titre des douze (12) derniers mois du contrat.

Article 12. Résiliation et réversibilité

En cas de manquement grave d'une Partie, non réparé quinze (15) jours après une mise en demeure écrite, l'autre Partie peut résilier le contrat.

À la fin du contrat, quelle qu'en soit la cause, Agence Elite remet au Client, à sa demande et sous réserve du paiement des sommes dues, une copie complète du Site (fichiers et base de données) et les codes de transfert du nom de domaine, dans un délai de Nombre jours ouvrés. Elle peut l'assister dans le transfert vers un autre hébergeur, sur devis. Les données sont supprimées des serveurs d'Agence Elite Nombre jours après la fin du contrat.

Article 13. Force majeure

Aucune Partie n'est responsable d'un manquement dû à un événement de force majeure (catastrophe naturelle, épidémie, troubles, décision des autorités, panne générale d'électricité ou d'internet, défaillance majeure d'un fournisseur d'infrastructure). Les obligations sont suspendues pendant l'événement. Au-delà de trente (30) jours, chaque Partie peut résilier le contrat par écrit.

Article 14. Droit applicable et litiges

Le contrat est soumis au droit de la République du Congo et aux Actes uniformes de l'OHADA applicables. Les Parties recherchent d'abord une solution amiable pendant trente (30) jours. À défaut, le litige est porté devant le **tribunal de commerce de Pointe-Noire**.

Fait à Pointe-Noire, le Date, en deux (2) exemplaires originaux.

Signatures

Pour Agence Elite	Pour Nom du client
à compléter : représentant légal, à compléter : fonction	Nom et fonction du signataire
Date : Date	Date : Date
Signature :	Signature :